BLOQUE I - TEMA 7

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos y obligaciones. Derechos digitales.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO 5
2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 7
2.1. Objeto y ámbito de aplicación 7
2.2. Definiciones 8
2.3. Principios relativos al tratamiento 10
2.3.1. Licitud del tratamiento 11
2.3.2. Consentimiento del tratamiento de datos de menores 11
2.3.3. Datos especialmente sensibles 12
2.3.4. Tratamiento de datos de naturaleza penal 13
2.4. Derechos de los interesados 14
2.5. El Responsable y el Encargado del tratamiento 16
2.6. El Delegado de Protección de Datos 17
2.7. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control 20
2.8. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado 21
3. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. 22
3.1. Principales aportaciones de la Ley 23
3.2. La Agencia Española de Protección de Datos 27
3.2.1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos 27
3.2.2. Consejo Consultivo 28
4. DERECHOS DIGITALES 30
4.1. Derechos digitales recogidos en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 30
4.2. Carta de Derechos Digitales 32

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO

La acelerada digitalización de la sociedad ha transformado profundamente la forma en que individuos, empresas e instituciones generan, comparten y almacenan información. El avance de tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y las plataformas digitales ha multiplicado la cantidad de datos personales que se recopilan diariamente, muchas veces de manera automática e imperceptible para los usuarios. En este contexto, los datos se han convertido en un recurso estratégico, capaz de impulsar innovación y eficiencia, pero también de generar riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales.

Frente a este escenario, surge la necesidad de establecer marcos jurídicos sólidos que regulen el tratamiento de la información personal y garanticen un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de las personas. La legislación en materia de protección de datos busca precisamente ofrecer garantías frente al uso indebido, la vigilancia excesiva o la explotación comercial no consentida, promoviendo principios como la transparencia, la minimización de datos y el consentimiento informado. Así, la protección de datos se convierte en un pilar esencial para construir una sociedad digital más segura, ética y respetuosa de los derechos individuales.

La preocupación por la privacidad y el tratamiento de la información personal comenzó a tomar relevancia en Europa a partir de los años setenta y ochenta, coincidiendo con la expansión de los primeros sistemas informáticos capaces de almacenar grandes volúmenes de datos. En un continente marcado por la memoria histórica de regímenes autoritarios y por un fuerte énfasis en los derechos fundamentales, surgió un consenso político y social sobre la necesidad de controlar el uso de la información personal y evitar posibles abusos por parte de instituciones públicas o privadas.

En este contexto, Europa se convirtió en pionera en la regulación de la protección de datos. Las primeras leyes nacionales aparecieron en países como Alemania y Suecia, y posteriormente, con la consolidación del proyecto europeo, se trabajó en crear un marco común que garantizara la privacidad de los ciudadanos en todos los Estados miembros. La creciente integración económica, la libre circulación de personas y el desarrollo del mercado interior hicieron evidente la necesidad de una armonización normativa. De ahí surgió, primero, la Directiva 95/46/CE, y más tarde, en un momento de plena revolución digital, el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), que reforzó los derechos de los ciudadanos y unificó los criterios en toda la Unión Europea.



En España, la evolución de la protección de datos estuvo muy influenciada por este proceso europeo. Cabe mencionar de forma especial el artículo 18.4 de la Constitución Española que establece que *"la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos"*.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

A medida que el uso de ordenadores, redes digitales y posteriormente internet se extendió, también creció la sensibilidad social respecto al control de la información personal, el posible uso comercial de los datos y la necesidad de proteger al ciudadano frente a prácticas opacas o intrusivas. De esta manera, España fue incorporando normas cada vez más afinadas y alineadas con los estándares europeos, reforzando un marco que hoy combina la tradición garantista del país con las exigencias de un entorno digital complejo y en constante transformación.

España ha aprobado tres leyes principales específicamente centradas en la protección de datos personales:

- Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD).
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), constituye el marco jurídico fundamental que la Unión Europea adoptó para responder a los retos derivados de la digitalización y del creciente intercambio transfronterizo de información personal. Aprobado en 2016 y aplicable desde 2018, este reglamento nace en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas y sociales, con el objetivo de reforzar la protección de los ciudadanos europeos, unificar criterios entre los Estados miembros y garantizar que el uso de los datos personales se desarrolle en un entorno de mayor transparencia, seguridad y responsabilidad.

2.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Reglamento establece las normas sobre cómo deben tratarse los datos personales de las personas físicas y garantiza su protección como derecho fundamental. También asegura que la libre circulación de datos dentro de la Unión Europea no pueda limitarse por motivos de protección de datos.



El Reglamento se aplica al tratamiento automatizado de datos personales y a los tratamientos no automatizados que formen parte de un fichero.

Quedan excluidos los tratamientos que no entren en el ámbito del Derecho de la Unión, los realizados por los Estados miembros en áreas de seguridad y política exterior, los que se hagan en actividades personales o domésticas, y los efectuados por autoridades competentes con fines penales.

El Reglamento se aplica a los tratamientos realizados por responsables o encargados que tengan un establecimiento en la UE, sin importar dónde se efectúe el tratamiento.

También se aplica a responsables o encargados situados fuera de la UE si tratan datos de personas que se encuentren en ella, cuando ofrezcan bienes o servicios a estas personas o cuando controlen su comportamiento dentro del territorio de la Unión. Finalmente, se aplica a responsables establecidos en territorios donde el Derecho de los Estados miembros sea aplicable según el Derecho internacional público.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



2.2. DEFINICIONES

EXAMEN

El RGPD establece en su articulado una serie de definiciones que deben ser conocidas para el óptimo estudio de este tema.

Datos personales	*"Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona."*
Tratamiento	*"Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción."*
Limitación del tratamiento	*"El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro."*
Elaboración de perfiles	*"Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Seudonimización	*"El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable."*
Fichero	*"Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica."*
Responsable del tratamiento	*"La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros."*
Encargado del tratamiento	*"La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento."*
Destinatario	*"La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento."*
Tercero	*"Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado."*
Consentimiento del interesado	*"Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen."*
Datos genéticos	*"Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona."*
Datos biométricos	*"Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos."*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3. PRINCIPIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO



Los datos personales deben tratarse siguiendo una serie de principios fundamentales.

- El tratamiento debe ser lícito, leal y transparente, garantizando que la persona sepa cómo y por qué se usan sus datos.
- Deben recogerse con fines específicos, explícitos y legítimos, y no utilizarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines, excepto cuando se destinen a archivo en interés público o a fines científicos, históricos o estadísticos. (Limitación de la finalidad)
- Deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario para el propósito del tratamiento. (Minimización)
- Es esencial que los datos sean exactos y estén actualizados, corrigiendo o eliminando cualquier información incorrecta. (Exactitud)
- Sólo pueden conservarse durante el tiempo necesario, salvo si se mantienen exclusivamente para fines de archivo, investigación o estadísticas, siempre con garantías adicionales. (limitación del plazo de conservación)
- Los datos deben tratarse de forma que se garantice su seguridad, protegiéndolos frente a accesos no autorizados, pérdidas o daños mediante medidas técnicas y organizativas adecuadas. (Integridad y confidencialidad)
- El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de estos principios y deberá ser capaz de demostrarlo. (Responsabilidad proactiva)

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3.1. Licitud del tratamiento



El RGPD establece que el tratamiento de datos personales sólo es lícito cuando existe una base que lo justifique. Esto puede darse cuando:

- La persona ha dado su consentimiento para uno o varios fines concretos, o si el tratamiento es necesario para ejecutar un contrato del que el interesado forma parte, incluido el cumplimiento de pasos previos solicitados por él.
- El responsable debe hacerlo para cumplir una obligación legal, o cuando es necesario para proteger intereses vitales, ya sea del propio interesado o de otra persona.
- El tratamiento responde a una misión de interés público o al ejercicio de poderes públicos.
- El tratamiento se basa en intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que estos no se vean superados por los derechos, libertades o intereses del interesado, especialmente cuando se trata de menores.

Cuando el tratamiento de datos se basa en el consentimiento, el responsable debe poder demostrar que la persona realmente lo otorgó. Si el consentimiento se incluye dentro de un documento que trata otros temas, la solicitud debe presentarse de forma claramente separada, comprensible, accesible y con un lenguaje claro. Además, cualquier parte del documento que incumpla el RGPD no tendrá validez.

El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo. Debe ser informado de esta posibilidad antes de consentir, y retirar el consentimiento debe ser tan sencillo como darlo.

2.3.2. Consentimiento del tratamiento de datos de menores



Cuando se ofrecen servicios de la sociedad de la información directamente a menores, el tratamiento de sus datos sólo es lícito si el menor tiene al menos 16 años y da su propio consentimiento. Si es menor de esa edad, el tratamiento sólo será válido si el titular de la patria potestad o tutela lo autoriza, y únicamente en la medida en que dicha autorización exista. Los Estados miembros pueden fijar una edad menor, pero nunca inferior a 13 años.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.3.3. Datos especialmente sensibles



Se prohíbe el tratamiento de datos especialmente sensibles, como los que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, así como datos genéticos, biométricos destinados a identificar de manera única a una persona, datos de salud o relativos a la vida sexual u orientación sexual.

Sin embargo, esta prohibición no se aplica cuando se cumple alguna excepción:

- El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado.
- El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado.
- El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento.
- El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados.
- El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
- El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial.
- El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
- El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado.

- El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.
- El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Cuando los datos se traten con fines sanitarios, el tratamiento debe realizarlo un profesional sometido al deber de secreto, o bajo su responsabilidad.

Los Estados miembros pueden establecer condiciones adicionales o limitaciones para el tratamiento de datos genéticos, biométricos o de salud.

2.3.4. Tratamiento de datos de naturaleza penal

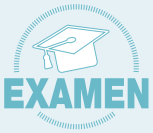
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS



El RGPD recoge un catálogo de derechos de los interesados:

Derecho de información	El responsable siempre debe identificarse, informarte para qué se utilizan los datos e informar: • La razón por la que los datos son necesarios. • Hasta cuándo los conservará. • Cómo se pueden ejercer los derechos de protección de datos. • Cuál es la base jurídica del tratamiento. • Si se van a ceder a terceros o transferir a otros países. • Si los van a utilizar para elaborar perfiles. El interesado tiene derecho a oponerse si se adoptan decisiones automatizadas que afecten jurídicamente o de manera similar.
Derecho de acceso	El derecho de acceso es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no tus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener la siguiente información: • Una copia de tus datos personales que son objeto del tratamiento • Los fines del tratamiento • Las categorías de datos personales que se traten • Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios en países terceros u organizaciones internacionales • El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados para determinar este plazo • La existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable: la rectificación o supresión de sus datos personales, la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a ese tratamiento • El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control • Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, cualquier información disponible sobre su origen • La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de ese tratamiento para el interesado • Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tienes derecho a ser informado de las garantías adecuadas en las que se realizan las transferencias

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Derecho de rectificación	El ejercicio de este derecho supone que podrás obtener la rectificación de tus datos personales que sean inexactos sin dilación indebida del responsable del tratamiento. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tienes derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. En tu solicitud deberás indicar a qué datos te refieres y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea necesario, deberás acompañar tu solicitud de la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de tus datos.
Derecho de supresión (o "derecho al olvido")	La persona puede solicitar que sus datos se eliminen cuando ya no sean necesarios, retire su consentimiento, se oponga al tratamiento, los datos se hayan tratado ilícitamente, exista una obligación legal de borrarlos o se hayan obtenido en servicios dirigidos a menores. Si los datos han sido publicados, el responsable debe tomar medidas razonables para informar a otros responsables que estén tratando estos datos. Este derecho no se aplica cuando el tratamiento sea necesario para la libertad de expresión, obligaciones legales, interés público en salud pública, fines de archivo o investigación, o para ejercer o defender reclamaciones.
Derecho a la limitación del tratamiento	La persona puede pedir que se limite el uso de sus datos cuando: se discuta su exactitud, el tratamiento sea ilícito pero prefiera que no se borren, el responsable ya no necesite los datos pero el interesado los requiera para reclamaciones, o cuando este se haya opuesto al tratamiento mientras se evalúan los motivos. Durante la limitación, los datos solo pueden usarse con consentimiento, para reclamaciones, para proteger derechos de terceros o por razones de interés público. Antes de levantar la limitación, debe informarse a la persona.
Derecho a la portabilidad	La persona tiene derecho a recibir los datos que proporcionó al responsable en un formato común y legible por máquinas, y a transmitirlos a otro responsable si el tratamiento se basa en el consentimiento o un contrato y se realiza por medios automatizados. También puede solicitar la transferencia directa entre responsables si es técnicamente posible. Este derecho no se aplica cuando el tratamiento se base en motivos de interés público o ejercicio de poderes públicos y no debe perjudicar a terceros
Derecho de oposición	La persona puede oponerse en cualquier momento al tratamiento basado en interés público o interés legítimo, incluidas las elaboraciones de perfiles, salvo que el responsable demuestre motivos legítimos más fuertes o necesite los datos para reclamaciones. Para la mercadotecnia directa, la oposición siempre debe aceptarse y detener el tratamiento. Se debe informar claramente al interesado de este derecho desde el primer contacto, y puede ejercerse por medios automatizados. En tratamientos para investigación científica, histórica o estadística, también puede oponerse salvo que el tratamiento sea necesario por razones de interés público.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles	La persona tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en procesos automatizados que produzcan efectos legales o le afecten gravemente. Las excepciones son: cuando la decisión sea necesaria para un contrato, esté permitida por una ley que ofrezca garantías, o se base en consentimiento explícito. En estos casos, deben adoptarse medidas para proteger a la persona, como permitir intervención humana, expresar su opinión y recurrir la decisión. No se pueden basar en datos sensibles salvo en casos muy específicos y protegidos.



El artículo 23 establece que los Estados miembros pueden limitar ciertos derechos y obligaciones del RGPD siempre que estas limitaciones respeten los derechos fundamentales y sean necesarias y proporcionadas para proteger intereses importantes en una sociedad democrática.

- Estas limitaciones pueden aplicarse para:
- Salvaguardar la seguridad del Estado.
- La defensa.
- La seguridad pública.
- Para facilitar la prevención e investigación de delitos, incluida la protección frente a amenazas graves.
- Protección de intereses públicos esenciales, como la economía, las finanzas, la salud pública, la seguridad social, la independencia judicial, la supervisión profesional o la protección de los derechos de otras personas, así como para la ejecución de demandas civiles.

2.5. EL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO



El responsable del tratamiento es la persona o entidad que decide cómo y para qué se tratan los datos personales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Debe aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que el tratamiento cumpla el RGPD y proteger los derechos de las personas. Estas medidas incluyen políticas de protección de datos, la minimización de datos y la seudonimización, así como la garantía de que solo se traten los datos necesarios por defecto. También puede utilizar códigos de conducta o mecanismos de certificación para demostrar cumplimiento.



El encargado del tratamiento es la persona o entidad que procesa datos personales por cuenta del responsable y debe garantizar que el tratamiento cumpla con el RGPD y proteja los derechos de los interesados.

Solo puede subcontratar a otro encargado con autorización del responsable y debe informarle de cualquier cambio. La relación entre el responsable y el encargado se regula mediante un contrato u otro acto jurídico que especifique el objeto, duración, tipo de datos, categorías de interesados y obligaciones. El encargado debe tratar los datos siguiendo estrictamente las instrucciones del responsable, garantizar la confidencialidad, aplicar medidas de seguridad, ayudar al responsable a responder a las solicitudes de los interesados y cumplir con las obligaciones legales aplicables. Al finalizar el servicio, debe devolver o eliminar los datos según las indicaciones del responsable. Si utiliza otro encargado, este también debe cumplir las mismas obligaciones, y el primer encargado sigue siendo responsable ante el responsable del tratamiento.

2.6. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS



Debe ser designado por el responsable o encargado del tratamiento cuando se trate de autoridades u organismos públicos (excepto tribunales), cuando las actividades principales impliquen la observación sistemática y habitual a gran escala de interesados, o cuando se lleve a cabo el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos sensibles o relativos a condenas e infracciones penales.

En grupos empresariales o autoridades públicas, un único Delegado de Protección de Datos puede cubrir varias entidades, siempre que sea accesible.

Su designación depende de cualidades profesionales, conocimientos especializados en derecho y práctica de protección de datos, y capacidad para desempeñar las funciones que el Reglamento

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

establece. El Delegado de Protección de Datos puede formar parte de la plantilla de la organización o desempeñar sus funciones mediante un contrato de servicios, y sus datos de contacto deben ser publicados y comunicados a la autoridad de control.

El Delegado de Protección de Datos ocupa una posición independiente dentro de la organización: debe participar de manera adecuada y oportuna en todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos, contar con los recursos necesarios, acceso a los datos y operaciones de tratamiento, y mantener sus conocimientos actualizados. No puede recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones ni ser sancionado por ejercerlas, y rinde cuentas directamente al nivel jerárquico más alto. Además, debe mantener la confidencialidad y puede realizar otras funciones siempre que no generen conflicto de intereses. Los interesados pueden ponerse en contacto con él para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.



En cuanto a sus funciones, el DPD tiene un papel amplio y central en la protección de datos de la organización:

- Orientación y asesoramiento: Informar y guiar al responsable o encargado del tratamiento, así como a los empleados implicados en las operaciones de tratamiento, sobre las obligaciones que les corresponden según el RGPD y demás normas de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados miembros.
- Supervisión del cumplimiento: Verificar que se cumpla lo establecido en el Reglamento, en otras normas de protección de datos aplicables y en las políticas internas de la organización, incluyendo la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal involucrado en el tratamiento de datos, así como la realización de auditorías pertinentes.
- Asesoramiento en evaluaciones de impacto: Proporcionar apoyo y orientación cuando se le solicite sobre la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, y supervisar que estas evaluaciones se apliquen correctamente según lo previsto en el RGPD.
- Cooperación con la autoridad de control: Colaborar activamente con la autoridad de control en cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales, asegurando la correcta comunicación y cumplimiento de los requisitos legales.
- Punto de contacto con la autoridad de control: Actuar como enlace principal ante la autoridad de control para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos, incluyendo consultas previas y otras consultas que puedan surgir en relación con la protección de datos.
- Gestión de riesgos: Desempeñar todas sus funciones prestando especial atención a los riesgos asociados con las operaciones de tratamiento, considerando siempre la naturaleza, el alcance, el contexto y los objetivos de dichos tratamientos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La LOPDGDD señala que los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un Delegado de Protección de Datos en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

- Los colegios profesionales y sus consejos generales.
- Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
- Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
- Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
- Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
- Los establecimientos financieros de crédito.
- Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
- Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.
- Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
- Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
- Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
- Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
- Las empresas de seguridad privada.
- Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



2.7. NOTIFICACIÓN DE UNA VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES A LA AUTORIDAD DE CONTROL

EXAMEN

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.

El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. Esta notificación debe:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD.

2.8. COMUNICACIÓN DE UNA VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES AL INTERESADO

Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida.

La comunicación al interesado describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales. No será necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

- El responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado.
- El responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado a que se refiere el apartado.
- Suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.

Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.

El RGPD no es solo una actualización normativa, sino una revisión profunda del modelo europeo de protección de datos. Su objetivo es reforzar la seguridad jurídica y la transparencia, permitiendo al mismo tiempo que los Estados miembros puedan concretar, adaptar o incluso limitar algunas de sus normas para garantizar coherencia y facilitar su comprensión por parte de ciudadanos y operadores jurídicos. Aunque los reglamentos europeos son directamente aplicables, el RGPD prevé numerosas habilitaciones para que cada Estado regule aspectos específicos, e incluso permite incorporar al derecho interno determinadas previsiones del propio reglamento cuando sea necesario para aportar claridad.



Además, el texto recuerda que el Derecho nacional no queda totalmente excluido: es necesario para complementar, depurar o desarrollar el reglamento y asegurar su plena eficacia. El principio de seguridad jurídica obliga a los Estados a integrar el derecho europeo de forma clara y accesible, y también a eliminar las normas nacionales que resulten incompatibles con él. Esta depuración es imprescindible para evitar incertidumbre normativa y ha sido respaldada reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La entrada en vigor del RGPD exigió aprobar una nueva Ley Orgánica que sustituyese a la anterior normativa española (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Esta nueva ley debe garantizar la buena regulación y asegurar la adaptación coherente del ordenamiento jurídico español, cumpliendo con el objetivo esencial de ofrecer seguridad jurídica.

A lo largo de este punto veremos las “diferencias” y aportaciones que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece para el ordenamiento jurídico español.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.1. PRINCIPALES APORTACIONES DE LA LEY

Tratamiento de los datos de personas fallecidas



Las personas que tenían una relación familiar o de hecho con el fallecido, así como sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento para pedir acceso a sus datos personales y, si corresponde, solicitar su rectificación o eliminación.

No obstante, estas personas no podrán acceder, modificar o suprimir los datos del fallecido si éste lo hubiera prohibido de forma expresa en vida o si así lo determina una ley. Esta prohibición, sin embargo, no impedirá que los herederos consulten los datos de carácter patrimonial del causante.

Asimismo, cualquier persona o entidad que el difunto hubiera designado específicamente tendrá la posibilidad de solicitar el acceso a sus datos personales, así como su corrección o eliminación, siguiendo las instrucciones que éste hubiera dejado.

En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Responsabilidad del tratamiento



El responsable del tratamiento no será considerado responsable por la existencia de datos personales inexactos si ha tomado todas las medidas razonables para corregirlos o eliminarlos sin demora, siempre que esos datos incorrectos:

- Hayan sido proporcionados directamente por la propia persona afectada.
- Procedan de un intermediario o mediador, siempre que la normativa del sector del responsable permita que estos actúen recogiendo datos en su propio nombre para trasladarlos después al responsable. En estos casos, el mediador será quien asuma las responsabilidades derivadas si facilita información que no coincida con la ofrecida por el afectado.
- Hayan sido trasladados al responsable por otro responsable como consecuencia del ejercicio del derecho a la portabilidad por parte del interesado.
- Hayan sido obtenidos por el responsable a partir de un registro público.

Los responsables y encargados del tratamiento, así como cualquier persona que participe en alguna etapa del proceso, deben cumplir con el deber de confidencialidad establecido en el RGPD. Esta obligación general de confidencialidad se suma a los deberes de secreto profesional que correspondan según la normativa aplicable a cada caso. Además, estas obligaciones continúan vigentes incluso después de que la relación entre la persona obligada y el responsable o encargado del tratamiento haya terminado.

Consentimiento de los menores de edad

La diferencia fundamental entre el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales respecto al consentimiento de los menores de edad está en la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento válido por sí mismos para el tratamiento de sus datos personales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



El RGPD fija como regla general que los menores deben tener al menos 16 años para poder dar su consentimiento sin necesidad de autorización de sus padres o tutores. Sin embargo, el propio RGPD permite que cada Estado miembro reduzca esa edad, siempre que no sea inferior a 13 años.

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales ejerció esta posibilidad de reducir la edad y estableció que los menores a partir de 14 años pueden consentir por sí mismos el tratamiento de sus datos personales. En caso de menores de 14 años, el consentimiento debe prestarlo el titular de la patria potestad o tutela.

Derechos de los interesados



Los derechos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales son los mismos que los recogidos en el RGPD.

La ley establece que podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.

El responsable del tratamiento debe informar a la persona afectada sobre las opciones que tiene para ejercer sus derechos y asegurarse de que esos medios sean fáciles de utilizar. El encargado del tratamiento podrá gestionar estas solicitudes en nombre del responsable si así está previsto en el contrato que los une.

Todas las actuaciones que realice el responsable para atender estos derechos serán gratuitas, salvo en los casos específicos recogidos en el RGPD y en la Ley.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Régimen sancionador

Tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales como el RGPD establecen que están sujetos al régimen sancionador:

- Los responsables de los tratamientos.
- Los encargados de los tratamientos.
- Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.
- Las entidades de certificación.
- Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

Ley establece categoriza las infracciones y establece un plazo de prescripción:

Tipo de infracción	Prescripción	Infracción
Infracciones leves	1 año	Comprendidas entre el artículo 83.4 y 83.5 del RGPD que no son graves ni muy graves.
Infracciones graves	2 años	Artículo 83.4 del RGPD.
Infracciones muy graves	3 años	Artículo 83.5 del RGPD.

En cuanto a las sanciones y su prescripción se establece lo siguiente:

- Sanciones menores o igual a 40.000 € → 1 año.
- Sanciones entre 40.001 y 300.000 € → 2 años.
- Sanciones superiores a 300.000 € → 3 años.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Agencia Española de Protección de Datos es un organismo público de carácter estatal que funciona como autoridad administrativa independiente, tal y como establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre el Régimen Jurídico del Sector Público. Cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar tanto en el ámbito público como en el privado, y desarrolla sus funciones con total autonomía frente a los poderes públicos.

Su nombre oficial es «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente». Para su coordinación institucional, mantiene su relación con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

Además, este organismo asume el papel de representante común de todas las autoridades españolas de protección de datos ante el Comité Europeo de Protección de Datos.

Por otro lado, la Agencia coopera con el Consejo General del Poder Judicial y, cuando corresponde, con la Fiscalía General del Estado, con el fin de asegurar un correcto desempeño de las funciones que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial asigna a cada una de estas instituciones en materia de protección de datos dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

3.2.1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano que dirige la institución, la representa oficialmente y se encarga de aprobar sus resoluciones, directrices y circulares.

EXAMEN

El nombramiento de la Presidencia corresponde al Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, y debe recaer en personas con experiencia acreditada, especialmente en materia de protección de datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El Gobierno enviará al Congreso de los Diputados una propuesta de nombramiento acompañada de un informe justificativo. La mayoría necesaria para elegir al Presidente es de 3/5 en primera votación o, si no se logra, por mayoría absoluta en una segunda votación inmediata, siempre que en esta última haya votos favorables de al menos dos grupos parlamentarios distintos.

El cargo tiene un mandato de cinco años, renovable una única vez por otro periodo igual.

Solo podrán dejar su puesto antes de tiempo por renuncia propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros en los siguientes supuestos:

- Incumplimiento grave de sus funciones.
- Incapacidad sobrevenida.
- Incompatibilidad.
- Condena firme por un delito doloso.

Las decisiones y disposiciones adoptadas por el Presidente agotan la vía administrativa, por lo que únicamente podrán impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

3.2.2. Consejo Consultivo

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:

- Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
- Un Senador, propuesto por el Senado.
- Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
- Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
- Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
- Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
- Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.
- Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministro de Justicia.
- Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
- Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia.
- Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
- Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico.

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre.

Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante.

En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. DERECHOS DIGITALES

Los derechos y libertades reconocidos tanto en la Constitución como en los Tratados y Convenios Internacionales a los que España se adhiere son plenamente válidos y exigibles en el entorno de Internet. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los de Internet tendrán la responsabilidad de colaborar para asegurar su cumplimiento.

4.1. DERECHOS DIGITALES RECOGIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES



Derecho a la neutralidad de Internet	Los usuarios tienen derecho a una Internet neutral. Los proveedores deben ofrecer servicios sin discriminación técnica o económica y con transparencia.
Derecho de acceso universal a Internet	Derecho de todas las personas a acceder a Internet sin distinción de forma asequible, de calidad y sin discriminación. Debe promoverse la reducción de la brecha de género, generacional. Se prestará atención específica a las necesidades de los entornos rurales y para personas con necesidades especiales.
Derecho a la seguridad digital	Derecho de los usuarios a comunicaciones seguras en Internet
Derecho a la educación digital	Integración plena en la sociedad digital para promover un uso responsable, crítico y seguro de tecnologías. Competencia digital en el currículo. Educación sobre riesgos y violencia en la red. El profesorado debe recibir formación digital adecuada. Las titulaciones universitarias deben incluir formación en uso seguro de medios digitales y derechos fundamentales online. Las administraciones deben incorporar contenidos sobre derechos digitales en oposiciones para puestos con acceso a datos personales.
Protección de los menores en Internet	Padres o tutores deben velar por un uso equilibrado y responsable de tecnologías por los menores. La difusión de imágenes o datos de menores que afecten a sus derechos supondrá intervención del Ministerio Fiscal.
Derecho de rectificación en Internet	Redes sociales deben disponer de protocolos para ejercer la rectificación ante contenidos que vulneren honor, intimidad o información veraz. Los medios digitales deben añadir avisos aclaratorios cuando una noticia rectificada no refleje la situación actual.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Derecho a la actualización de informaciones	Toda persona puede pedir que se añada un aviso visible a noticias digitales cuando la información ya no sea actual y cause perjuicio. Especial aplicación en casos de actuaciones policiales o judiciales modificadas posteriormente.
Intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral	Derecho de los trabajadores a su intimidad en el uso de dispositivos digitales proporcionados por la empresa. El empleador puede acceder a los contenidos solo para controlar obligaciones laborales y la integridad de los dispositivos.
Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral	Condiciones adaptadas a cada tipo de relación laboral y a la conciliación personal y familiar. La empresa debe crear una política interna sobre desconexión digital y formación para evitar la fatiga tecnológica, especialmente en teletrabajo.
Intimidad ante videovigilancia y grabación de sonidos	El empleador puede usar cámaras para control laboral dentro de la legalidad y debe informar previamente. Se prohíben cámaras y grabaciones en zonas de descanso (aseos, vestuarios, comedores...). Grabación de sonido solo permitida cuando existan riesgos relevantes y siempre con proporcionalidad y garantías.
Intimidad ante sistemas de geolocalización	El empleador puede usar geolocalización para funciones de control legalmente previstas. Debe informar clara y previamente a los trabajadores sobre el dispositivo y sus derechos asociados.
Derechos digitales en la negociación colectiva	Los convenios colectivos pueden incluir garantías adicionales para los derechos digitales de los trabajadores.
Protección de datos de menores en Internet	Centros educativos y entidades que trabajen con menores deben salvaguardar su interés superior y protección de datos.
Derecho al olvido en motores de búsqueda	Derecho a eliminar enlaces en búsquedas por nombre cuando sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o se hayan convertido en tales por el paso del tiempo.
Derecho al olvido en redes sociales	Derecho a eliminar los datos que una persona haya compartido en redes sociales. Derecho a eliminar datos publicados por terceros cuando sean inadecuados, inexactos, no actualizados o excesivos. Eliminación inmediata si los datos se publicaron durante la minoría de edad.
Derecho a la portabilidad en redes sociales	Los usuarios pueden recibir y trasladar sus contenidos a otro servicio.
Derecho al testamento digital	Familiares, allegados y herederos pueden pedir acceso y decidir sobre los datos de personas fallecidas. No se permitirá si el fallecido lo prohibió expresamente (salvo contenidos patrimoniales). También pueden hacerlo albaceas o personas designadas por el fallecido.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.2. CARTA DE DERECHOS DIGITALES



La Carta de Derechos Digitales surge del trabajo de un grupo de expertos coordinado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Su propósito no es crear nuevos derechos fundamentales, sino adaptar, concretar y reforzar los ya existentes dentro del entorno digital. En una sociedad cada vez más dependiente de tecnologías, dispositivos y espacios digitales, la dignidad de la persona continúa siendo el fundamento de todos los derechos, y corresponde a los poderes públicos garantizar su protección en este nuevo contexto.

El avance constante de la tecnología genera nuevos escenarios y conflictos que requieren interpretar y adaptar el ordenamiento jurídico para preservar los valores constitucionales y asegurar seguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones. La Carta reconoce que los derechos digitales no se limitan a Internet, ya que el ecosistema digital es mucho más amplio y está en evolución permanente.

Este documento se basa en los progresos normativos ya existentes en España, como son:

- El Título X de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
- Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

También subraya la importancia de aplicar principios como el "cumplimiento normativo desde el diseño" y la incorporación anticipada de garantías de protección de datos en el desarrollo tecnológico.

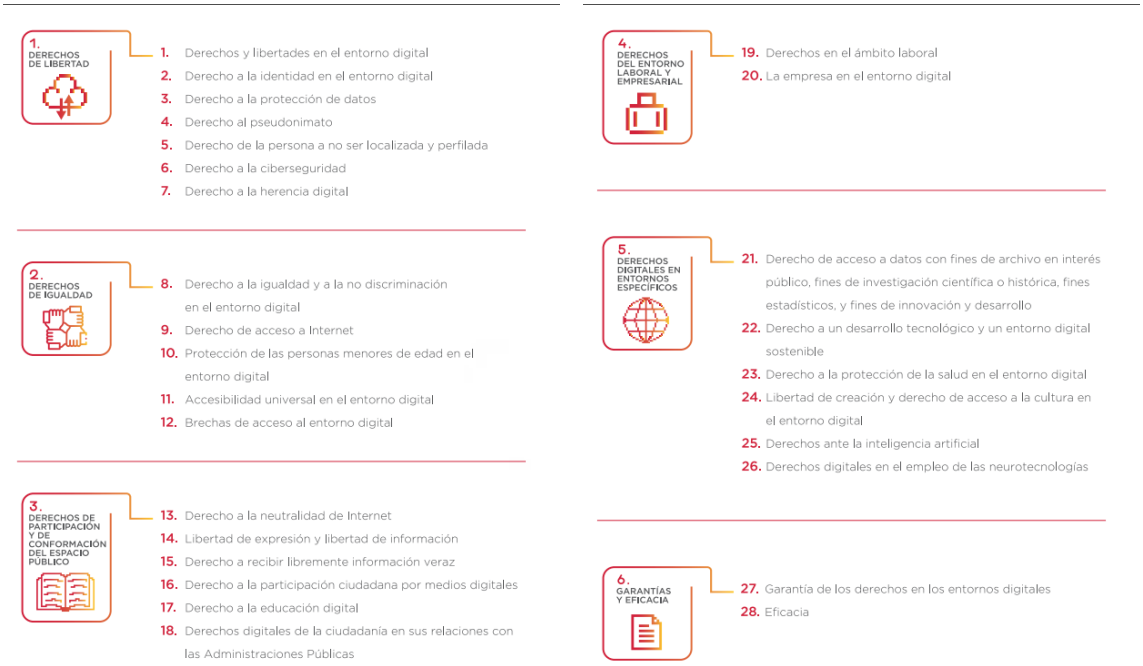
La Carta se entiende subordinada al marco legal vigente y debe interpretarse en coherencia con diversas leyes relacionadas con la protección del honor, la intimidad, la rectificación de información, los servicios digitales, las telecomunicaciones, la comunicación audiovisual y el trabajo a distancia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

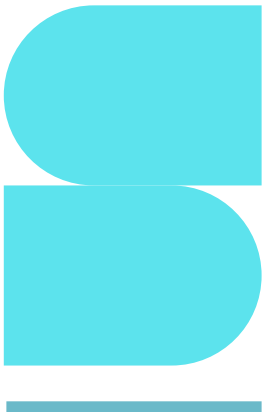
La Carta se divide en 28 derechos, agrupados en 6 categorías:

- Derechos de libertad (I - VII): protege y garantiza la libertad de expresión, privacidad y seguridad en el entorno digital. Reconoce el derecho de las personas a expresar sus ideas y opiniones sin censura, salvaguardando su privacidad y estableciendo medidas para prevenir el acoso en línea y otros comportamientos perjudiciales.
- Derechos de igualdad (VIII - XII): busca garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el entorno digital. Se enfoca en promover la inclusión digital, eliminar la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a la tecnología y a los servicios digitales.
- Derechos de participación y de conformación del espacio público (XIII - XVIII): promueve la participación ciudadana activa y la conformación de un espacio público digital inclusivo y respetuoso. Busca garantizar el acceso y la participación igualitaria de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas a través de medios digitales, fomentando la transparencia y la colaboración.
- Derechos del entorno laboral y empresarial (XIX - XX): garantiza los derechos de los trabajadores y establece responsabilidades para las empresas en el ámbito digital. Busca proteger la privacidad de los trabajadores, regular el teletrabajo y promover un entorno laboral digital saludable.
- Derechos digitales en entornos específicos (XXI - XXVI): protege y garantiza los derechos en diversos entornos como el acceso a datos con fines de investigación, derechos ante la inteligencia artificial o la libertad de creación y acceso a la cultura en el entorno digital.
- Garantías (XXVII- XXVIII): establece las medidas necesarias para asegurar la efectividad de los derechos digitales establecidos. Busca promover mecanismos de supervisión, cumplimiento y sanción, así como fortalecer las autoridades competentes en la protección de los derechos digitales.

Esta Carta de Derechos digitales recoge los siguientes derechos:



Supera. by thePower
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.